檔　　號：
保存年限：永久

☒政部　函

受文者：各直轄市、縣（市）政府

發文日期：中華民國112年6月29日

發文字號：台☒地字第1120263528號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：有關已興建農舍之農業用地，申請變更編定為其他使用地，其農舍應否先行拆除或如何處理疑義一案，請☒照轉知。

☒明：

一、☒農業發展條例第18條第4項規定：「第1項及前項農業用地，依非都市土地使用管制規則變更編定為其他使用地類別者，應向直轄市或縣（市）政府繳交回饋金……。」合先敘明。

二、農業用地經依規定興建農舍後，該農業用地如依非都市土地使用管制規則及非都市土地變更編定執行要點規定，經核准興辦事業計畫並申請變更編定為其他使用地者，其原領有使用執照之農舍，如符合擬變更編定後之使用地目的及建築法令規定，得於變更編定後依建築法相關規定辦理建築物使用執照用途變更；若該農舍不符擬變更之使用地用途或興辦事業計畫☒容，申請人應依興辦事業計畫核准☒容及主管建築機關要求，先行拆除該農舍或辦理建物滅失登記後，始得報請核准變更編定或辦理異動登記。

三、本部相關前函與本函釋意旨不符者，自即日起停止適用。

正本：各直轄市、縣（市）政府

副本：行政院農業委員會（現農業部）、本部營建署（現國土管理署）、本部地政司

☒政部印